

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1245

11 de mayo de 2026

Presentado por el señor Toledo López

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar los Artículos 97, 98, 110, 123, 132, 174 y 389, derogar el inciso (a) y enmendar los actuales incisos (b) y (c), respectivamente, como nuevos incisos (a) y (b) del Artículo 406, derogar el inciso (a) y reenumerar los actuales incisos (b) y (c), respectivamente, como nuevos incisos (a) y (b) del Artículo 408, derogar el inciso (a) y enmendar los actuales incisos (b), (c) y (d), respectivamente, como nuevos incisos (a), (b), y (c) del Artículo 411, enmendar los Artículos 500 y 505, enmendar el apartado (1) del Artículo 580, enmendar los Artículos 582, 584, 585, 589 y 594; enmendar el primer párrafo y derogar el tercer párrafo del Artículo 595, enmendar los Artículos 599, 601, 617, 619A, 620, 629 y 638; enmendar el primer párrafo del Artículo 655; añadir un tercer párrafo al Artículo 658; enmendar el primer párrafo del Artículo 682, enmendar el inciso (a) del Artículo 1540, y enmendar el segundo párrafo del Artículo 1641; y derogar los Artículos 107, 381, 382, 409, 598, 637, 638, y 639 al 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 y 652, ambos inclusive, de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”; y para otros fines relacionados; enmendar el la frase introductoria del Artículo 2 de la Ley 338-1998, según enmendada, conocida como la “Carta de los Derechos del Niño”; enmendar el apartado (1) del Artículo 4 del Código de Comercio de 1932, según enmendado; enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 296-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y Jurisdicción en Casos casos de Tutela de Adultos de Puerto Rico”; y enmendar los Artículos el Artículo 1; enmendar el inciso (a) del primer Artículo 2; enmendar el segundo Artículo 2; enmendar los Artículos 3 y 4 y; enmendar el título del Artículo 6, enmendar; y

reenumerar el segundo Artículo 2 y los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, respectivamente, como los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 176-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos Significativos, Mayores de 21 Años”, a los fines de establecer la mayoría de edad a los dieciocho (18) años; enmendar el Artículo 3 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”; añadir un nuevo Artículo 36-A a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”; establecer disposiciones transitorias para la conservación de derechos, beneficios, servicios, cubiertas, protecciones y situaciones jurídicas existentes o reconocidas por leyes especiales; preservar los umbrales de edad y la continuidad de derechos, beneficios y servicios que la legislación especial reconozca hasta los veintiún (21) años de edad o una edad mayor; preservar la jurisdicción, autoridad, facultades, poderes y prestación de servicios de la Administración para el Sustento de Menores conforme a lo dispuesto en esta Ley; armonizar el ordenamiento jurídico con dicho cambio; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mayoría de edad constituye una determinación jurídica fundamental. Es el punto a partir del cual el ordenamiento reconoce a la persona natural plena capacidad civil para gobernar su persona, administrar sus bienes, obligarse contractualmente, comparecer por sí en la vida jurídica y participar de manera autónoma en la vida económica y social. Por ello la mayoría es una norma estructural de ciudadanía, responsabilidad individual, igualdad ante la ley y certeza jurídica.

Puerto Rico mantiene, sin embargo, una anomalía normativa que ya no responde a la realidad jurídica, social ni económica contemporánea. Mientras el Código Civil conserva la mayoría de edad en los veintiún (21) años, el propio ordenamiento reconoce a las personas de dieciocho (18) años o más responsabilidades y derechos fundamentales propios de la adultez. A esa edad, los ciudadanos estadounidenses domiciliados en Puerto Rico pueden votar en los procesos electorales correspondientes, responder penalmente como adultos, incorporarse a la vida laboral, asumir deberes públicos y, bajo el marco federal aplicable, servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No

obstante, para fines civiles patrimoniales y contractuales, esas mismas personas continúan siendo tratadas como menores, sujetas a limitaciones que restringen su capacidad para contratar, administrar bienes, emprender, acceder a crédito o desenvolverse plenamente en el tráfico jurídico.

Esa contradicción debilita la coherencia del ordenamiento. No existe justificación jurídica suficiente para que una persona de dieciocho (18) años sea considerada suficientemente madura para ejercer el voto, asumir responsabilidad penal adulta o servir a la Nación, pero insuficientemente capaz para celebrar válidamente actos civiles ordinarios. La permanencia de la mayoría de edad en veintiún (21) años produce un régimen civil incompleto para jóvenes que ya participan, responden y contribuyen como adultos en otros ámbitos esenciales de la vida pública.

La presente Ley responde a esa incoherencia y establece como política pública que toda persona adviene a la mayoría de edad en Puerto Rico al cumplir los dieciocho (18) años. Esta determinación alinea a Puerto Rico con la norma predominante en los Estados Unidos de América, donde cuarenta y siete (47) estados y el Distrito de Columbia reconocen la mayoría de edad a los dieciocho (18) años. Solo Alabama y Nebraska la fijan en diecinueve (19) años, y únicamente Mississippi la mantiene en veintiún (21) años. Puerto Rico, por tanto, permanece rezagado frente al estándar jurídico estadounidense mayoritario, en perjuicio de sus jóvenes ciudadanos estadounidenses.

Esta reforma tiene, además, una dimensión de igualdad jurídica interestatal. Los jóvenes puertorriqueños de dieciocho (18) a veinte (20) años no deben encontrarse en desventaja frente a sus pares en la mayoría de las jurisdicciones estatales. En una Nación integrada por la movilidad educativa, laboral, militar, financiera y comercial, la capacidad civil debe responder a parámetros modernos y compatibles con el marco jurídico estadounidense. Mantener una mayoría distinta y más restrictiva impone obstáculos innecesarios a la movilidad económica, al acceso al crédito, al emprendimiento, a la contratación, a la administración patrimonial y a la plena incorporación de la juventud puertorriqueña al mercado nacional.

La finalidad de esta Ley no es eliminar protecciones legítimas ni desconocer situaciones jurídicas adquiridas. Por el contrario, la reforma se estructura de manera ordenada, integral y responsable. Para evitar contradicciones normativas, se enmiendan el Código Civil y las leyes especiales necesarias a fin de armonizar los efectos de la nueva mayoría de edad en materias relacionadas con capacidad jurídica, matrimonio, adopción, alimentos, sucesiones, comercio, tutela, administración de bienes, obligaciones y otras áreas conexas.

Asimismo, se establece un régimen transitorio dirigido a proteger derechos, beneficios, procedimientos y situaciones jurídicas nacidas bajo el régimen anterior. Dicho régimen preserva, entre otros aspectos, las pensiones alimentarias previamente reconocidas, las causas de acción existentes, los términos prescriptivos y de caducidad aplicables, y cualquier derecho adquirido que no deba verse afectado por el cambio legislativo. La transición a la mayoría de edad a los dieciocho (18) años no debe operar retroactivamente para menoscabar derechos reconocidos ni alterar consecuencias jurídicas ya consolidadas.

La reforma aquí dispuesta afirma un principio sencillo y necesario de que quien a los dieciocho (18) años puede participar en la vida democrática, asumir responsabilidad penal adulta, trabajar, servir y contribuir a Puerto Rico, debe ser reconocido también como adulto para fines de capacidad civil. El derecho no debe perpetuar ficciones que reducen la autonomía de quienes ya son tratados como responsables en los ámbitos más importantes de la ciudadanía.

Con esta Ley, Puerto Rico moderniza su derecho civil, fortalece la igualdad jurídica de sus ciudadanos estadounidenses, elimina una barrera anacrónica al desarrollo de la juventud y se alinea con la práctica predominante en los Estados Unidos. Al reconocer la mayoría de edad a los dieciocho (18) años, el ordenamiento puertorriqueño avanza hacia un modelo más coherente, más justo y compatible con la plena integración de Puerto Rico al marco jurídico, económico y ciudadano de la Nación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 97 de la Ley 55-2020, según enmendada,
2 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 97. — Mayoría de edad.

4 Toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple **[veintiún (21)]**
5 *dieciocho (18)* años. Desde entonces tiene plena capacidad para realizar por **[si]** *sí*
6 misma todos los actos civiles, mientras no se halle dentro de las restricciones y
7 prohibiciones que impone este Código.”

8 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 98 de la Ley 55-2020, según enmendada,
9 conocida como “Código Civil de Puerto Rico” para que lea como sigue:

10 “Artículo 98. — Prueba.

11 La certificación sobre la fecha de nacimiento que expide el Registro Demográfico o
12 la autoridad pública competente del lugar en que nació la persona, basta para probar
13 su mayoría. En ausencia de la inscripción oportuna del nacimiento de una persona,
14 se admite cualquier prueba que demuestre indubitadamente que alcanzó la edad de
15 **[veintiún (21)]** *dieciocho (18)* años.”

16 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 110 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
17 como “Código Civil de Puerto Rico” para que lea como sigue:

18 “Artículo 110. — Quiénes pueden solicitarla.

19 Puede solicitar la declaración de incapacitación absoluta o parcial de una persona
20 mayor de edad ~~o de un menor emancipado~~, el cónyuge, siempre que convivan a la
21 fecha de la solicitud; los progenitores; y, en todos los casos, cualquier pariente con

1 plena capacidad de obrar que tenga derecho a sucederle o el defensor judicial que el
2 tribunal designe.”

3 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 123 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
4 como “Código Civil de Puerto Rico” para que lea como sigue:

5 “Artículo 123. — Personas sometidas a tutela.

6 Están sometidas a tutela la persona menor de edad ~~no emancipada~~ que no se
7 encuentra bajo la patria potestad de sus progenitores y la persona mayor de edad cuya
8 capacidad de obrar está restringida por sentencia de incapacitación debido a las causas
9 que se describen en este Código.”

10 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 132 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
11 como “Código Civil de Puerto Rico” para que lea como sigue:

12 “Artículo 132. — Nombramiento de tutor al menor; orden de prelación.

13 En ausencia de tutor nombrado por cualquiera de los progenitores o por quien le
14 ha dejado herencia o legado de importancia, la tutela del menor ~~no emancipado de~~
15 edad corresponde a la persona que el tribunal designa entre las mencionadas a
16 continuación:

17 (a) a cualquiera de los abuelos;

18 (b) a cualquiera de los hermanos que tenga plena capacidad de obrar;

19 (c) a cualquier otro pariente que ha mantenido relaciones afectivas estables y
20 continuas con el menor, en vida de sus progenitores o luego de su muerte, ausencia o
21 privación de la patria potestad;

1 (d) a la persona que ha atendido y prestado cuidados al menor, si los ha necesitado,
2 en vida de sus progenitores o luego de su muerte, ausencia o privación de la patria
3 potestad; o

4 (e) a la persona natural que recomienda la Secretaria de la familia o sus
5 funcionarios, cuando se trata de un menor que está bajo la custodia del Estado.

6 La designación se hace de acuerdo al interés óptimo del menor.”

7 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 174 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
8 como “Código Civil de Puerto Rico” para que lea como sigue:

9 “Artículo 174. — Causas de terminación.

10 Concluye la tutela:

11 (a) por llegar el menor a la mayoría, por la adopción y por la emancipación, con
12 las limitaciones que impone la ley;

13 (b) por haber cesado la causa que la motivó; o

14 (c) por muerte del tutelado.”

15 Sección 3-Z.- Se enmienda el Artículo 389 de la Ley 55-2020, según enmendada,
16 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

17 “Artículo 389. — Contenido de la declaración jurada.

18 La declaración jurada requerida en ~~esta sección~~ este artículo debe contener:

19 (a) El nombre y el apellido o apellidos, el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, el
20 estado civil, la profesión o el oficio, el domicilio y la dirección residencial de cada uno
21 de los contrayentes;

1 (b) el nombre, el apellido o apellidos y el lugar de nacimiento de sus respectivos
2 progenitores;

3 (c) el grado de consanguinidad, si lo hay, entre los contrayentes;

4 (d) la manifestación de que no existe impedimento legal para contraer matrimonio
5 entre sí;

6 (e) si hubo algún matrimonio previo de alguno o de ambos contrayentes: el nombre
7 y el apellido o apellidos del excónyuge; la forma de disolución del vínculo
8 matrimonial; si fue por muerte, la fecha y el lugar de fallecimiento del cónyuge; si fue
9 por decreto de nulidad o de divorcio la fecha y el tribunal que dictó la sentencia;

10 (f) los nombres, el apellido o apellidos, la edad y la dirección residencial de cada
11 uno de los hijos de cualquiera de los contrayentes;

12 (g) la fecha, la hora y el lugar de la celebración del matrimonio;

13 (h) el nombre y el carácter del celebrante;

14 (i) el nombre y la dirección residencial de los dos testigos del acto;

15 (j) el régimen económico seleccionado por los contrayentes para regir los asuntos
16 patrimoniales del matrimonio; y

17 (k) la información relacionada con cualquier condición médica o intervención
18 quirúrgica que, de conocerla el otro contrayente, no daría su consentimiento para el
19 matrimonio.

20 **[Si alguno de los contrayentes es un menor que ha cumplido la edad de dieciocho**
21 **(18) años, el documento de la declaración que requiere este Código, incluirá el**

1 **consentimiento escrito de las personas que ejercen sobre él la patria potestad o la**
2 **tutela.]**

3 Toda la información contenida en esta declaración jurada es confidencial, y no
4 puede ser divulgada para propósitos distintos de la celebración del matrimonio o su
5 disolución.

6 La persona que por motivos de su oficio conozca la información contenida en esta
7 declaración jurada está obligada a mantener su confidencialidad y puede quedar
8 sujeta a responsabilidad legal, tanto penal como civil, por la divulgación de cualquier
9 información que pueda causar daño a las personas a las que se refiere esta sección.”

10 Sección 4.8.- Se enmienda el Artículo 406 para derogar el inciso (a) y se reorganizan
11 los actuales incisos (b) y (c) de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como
12 “Código Civil de Puerto Rico”, como los nuevos incisos (a) y (b) para que se lea como
13 sigue:

14 “Artículo 406. — Matrimonio anulable.

15 Es anulable el matrimonio contraído por:

16 **[(a) el menor entre los dieciocho (18) años y los veintiún (21) años, si no media el**
17 **permiso expreso de las personas llamadas por ley a darlo;]**

18 **[(b)]** (a) el tutor con su tutelado, mientras el primero no haya rendido las cuentas
19 finales de la tutela ni haya sido liberado del cargo;

20 **[(c)]** (b) el contrayente que, en el momento de celebrarse el matrimonio, tiene su
21 consentimiento viciado por error en la identidad de la persona con quien contrae
22 matrimonio.”

1 Sección 9.- Se enmienda el Artículo 408 para derogar el inciso (a) y se reorganizan los
 2 actuales incisos (b) y (c) de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de
 3 Puerto Rico”, como los nuevos incisos (a) y (b) para que se lea como sigue:

4 “Artículo 408. — Legitimación para impugnar el matrimonio.

5 Solo pueden incoar la acción de anulación del matrimonio:

6 ~~(a) los llamados a suplir el consentimiento del menor para contraer matrimonio o~~
 7 ~~el propio menor, representado por el ministerio público, si aquellos no presentan la~~
 8 ~~acción oportunamente;~~

9 ~~(b)~~ (a) el tutelado, representado por el ministerio público; o

10 ~~(c)~~ (b) el cónyuge que sufre el vicio en su consentimiento. Si el cónyuge legitimado
 11 había incoado la acción de impugnación antes de morir, sus herederos le podrán
 12 sustituir.”

13 Sección 5 10.- Se enmienda el Artículo 411 para derogar el inciso (a) y (b) y se
 14 reorganizan los actuales incisos ~~(b)~~, (c) y (d) de la Ley 55-2020, según enmendada,
 15 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, como los nuevos incisos (a), y (b) ~~y (c)~~
 16 para que se lea como sigue:

17 “Artículo 411.-Extinción de la acción de anulabilidad del matrimonio.

18 Se extingue la acción de anulación y se confirma el matrimonio, antes de que
 19 transcurra el plazo de caducidad:

20 **[(a) si el menor contrayente alcanza la edad de veintiún (21) años sin que se**
 21 **haya impugnado la validez del matrimonio;]**

1 **[(b)]** ~~(a)~~ si la impugnación la inicia otra persona, el menor se opone y ha cohabitado
 2 con su cónyuge por más de un año o ha procreado hijos en el matrimonio;

3 **[(c)]** ~~(b)~~ (a) si las cuentas rendidas por el tutor son aprobadas, sin perjuicio de
 4 cualquier sanción impuesta por el incumplimiento del cargo; o

5 **[(d)]** ~~(c)~~ (b) si el cónyuge cuyo consentimiento estuvo viciado confirma expresa o
 6 tácitamente la unión matrimonial. Hay confirmación tácita cuando el cónyuge
 7 legitimado para instar la acción, luego de cesar la causa de anulación, continúa la vida
 8 marital con el otro cónyuge.”

9 Sección 11.- Se enmienda el Artículo 500 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
 10 como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

11 “Artículo 500. — Capitulaciones de ~~menores e~~ incapaces.

12 ~~Tanto el menor no emancipado como el~~ El incapacitado judicialmente, que sean
 13 ~~aptos sea apto~~ para contraer matrimonio, ~~pueden puede~~ otorgar capitulaciones y
 14 ~~modificarlas, pero necesitan~~ necesita el consentimiento de ambos progenitores o del
 15 ~~progenitor que ejerza sobre ellos la patria potestad o del tutor, según corresponda.~~

16 Si las capitulaciones son nulas por carecer del concurso y firma de las personas
 17 ~~referidas, pero el matrimonio es válido con arreglo a la ley, se entiende que el menor~~
 18 ~~o el incapacitado lo contrae sujeto al régimen de sociedad de gananciales”.~~

19 Sección 12.- Se enmienda el Artículo 505 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
 20 como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

21 “Artículo 505. — Donaciones del menor o del incapacitado.

1 El ~~menor no emancipado y el~~ incapacitado que ~~son aptos~~ sea *apto* para casarse,
 2 también ~~pueden~~ *puede* hacer donaciones por razón de su matrimonio, en
 3 capitulaciones o fuera de ellas, siempre que las autoricen las personas que han de
 4 consentir al matrimonio. La aceptación de estas donaciones se rige por las
 5 disposiciones aplicables de este Código.”

6 Sección ~~6-13~~.- Se enmienda el Artículo 580 de la Ley 55-2020, según enmendada,
 7 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

8 “Artículo 580. — Requisitos del adoptante.

9 El adoptante, a la fecha de la presentación de la petición de adopción, deberá
 10 cumplir con los siguientes requisitos:

11 (1) Haber alcanzado la mayoría de edad[, **excepto en el caso en que dos (2)**
 12 **personas unidas en matrimonio o una pareja unida por relación de afectividad**
 13 **análoga o compatible a la conyugal, adopten conjuntamente, en cuyo caso bastará**
 14 **que uno de ellos sea mayor de edad, pudiendo ser menor de edad el otro adoptante,**
 15 **pero nunca menor de dieciocho (18) años].**

16 (2) Tener capacidad jurídica para actuar.

17 (3) Tener por lo menos catorce (14) años más que el adoptado menor de edad:
 18 excepto en los casos de adopción conjunta por personas unidas en matrimonio o por relación de
 19 afectividad análoga o compatible a la conyugal, en cuyo caso bastará que uno de los adoptantes
 20 cumpla con dicha diferencia de edad, siempre que el otro adoptante haya alcanzado la mayoría
 21 de edad, tenga capacidad jurídica para actuar y el tribunal determine que la adopción responde
 22 al interés óptimo del adoptado. El tribunal también podrá del requisito de diferencia de edad

1 dispuesto este inciso, mediante determinación fundamentada, cuando exista una relación
 2 familiar, afectiva o de crianza sustancial entre el adoptante y el adoptado, y la dispensa sea
 3 necesaria para proteger el interés óptimo, la estabilidad familiar y el bienestar integral del
 4 adoptado. En ningún caso podrá dispensarse el requisito de que el adoptante haya alcanzado la
 5 mayoría de edad y tenga capacidad jurídica para actuar.

6 En los casos en que un cónyuge o una pareja por relación de afectividad análoga o
 7 compatible a la conyugal, desee adoptar un hijo del otro, bastará que a la fecha de la
 8 presentación de la petición el adoptante tenga por lo menos dos (2) años de casado o
 9 de relación análoga o compatible con el padre o madre del adoptado o que el cónyuge
 10 o parte conyugalmente análoga o compatible a un matrimonio interesada en adoptar
 11 tenga por lo menos catorce (14) años más que el adoptado menor de edad.”

12 Sección 14.- Se enmienda el Artículo 582 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
 13 como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

14 “Artículo 582. — Quiénes podrán ser adoptados; quiénes no podrán serlo.

15 (1) Podrán ser adoptados los menores de edad ~~no emancipados y los menores de~~
 16 ~~edad emancipados por decreto judicial o por concesión del progenitor o progenitores~~
 17 ~~con patria potestad.~~

18 (2) Las personas que hayan cumplido la mayoría de edad a la fecha de un decreto
 19 de adopción aun cuando fueren menores de edad al presentarse la petición de
 20 adopción no podrán ser adoptadas. No obstante, podrá ser ~~adoptado un menor de~~
 21 ~~edad emancipado que no haya contraído matrimonio o adoptada una persona mayor~~
 22 de edad siempre y cuando medie alguna de las siguientes circunstancias:

1 a. Cuando la petición de adopción haya sido presentada antes de que el adoptando
2 cumpliera dieciocho (18) años. En estos casos, la adquisición de la mayoría de edad
3 durante la tramitación del procedimiento no privará al tribunal de jurisdicción ni
4 impedirá que se decrete la adopción, siempre que esta responda al interés óptimo del
5 adoptando.

6 a. b. Cuando el adoptado haya residido en el hogar de los adoptantes desde
7 antes de haber cumplido la edad de dieciocho (18) años, y dicha situación haya
8 continuado existiendo a la fecha de la presentación de la petición de adopción.
9 En tales casos no tendrá que notificarse al progenitor o progenitores que figuren
10 en su Registro Demográfico por haber cesado la patria potestad al cumplir la
11 mayoría legal del adoptando.

12 ~~b. Cuando el adoptado sea un menor emancipado que nunca haya contraído~~
13 ~~matrimonio.~~

14 (3) Las personas casadas o que hayan estado casadas, aunque sean menores de
15 edad.

16 (4) Un ascendiente de un adoptante que es un pariente por consanguinidad o por
17 afinidad.

18 (5) Un tutor por su pupilo.

19 (6) Un pupilo por su tutor, o un tutor por su pupilo, hasta la fecha de la aprobación
20 final y firme por decreto judicial de las cuentas generales y finales de la tutela. La
21 adopción decretada en contravención a lo dispuesto en ~~esta Sección~~ este artículo será
22 nula."

1 Sección 15.- Se enmienda el Artículo 584 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
2 como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

3 “Artículo 584. — Personas llamadas a consentir a la adopción.

4 Las siguientes personas deberán, en presencia del tribunal, consentir a la adopción:

5 (1) El adoptante o los adoptantes.

6 (2) El adoptado mayor de diez (10) años.

7 (3) El progenitor o progenitores del adoptado que al momento de la adopción
8 posean la patria potestad de éste, así como el progenitor que por razón de un decreto
9 de divorcio no posea la patria potestad sobre un hijo menor de edad. No se requerirá
10 dicho consentimiento en los siguientes casos:

11 (a) Cuando los progenitores o uno de ellos haya sido privado de la patria
12 potestad, según lo dispuesto en los Artículos 614 y 615 de este Código, y
13 de conformidad con cualquier otra disposición legal vigente aplicable a
14 estos casos.

15 ~~(b) Cuando el adoptado sea un menor emancipado por decreto judicial~~
16 ~~o por concesión del progenitor o progenitores con patria potestad, y esté~~
17 ~~debidamente cualificado para serlo.~~

18 ~~(c) (b) Cuando el progenitor o progenitores llamados a prestarlo se~~
19 ~~encuentren incapacitados por decreto judicial, se desconozca su~~
20 ~~paradero o hayan sido declarados ausentes de la jurisdicción de Puerto~~
21 ~~Rico.~~

1 (4) El progenitor que a la fecha de la presentación de la petición haya reconocido
2 como hijo suyo al menor a ser adoptado.

3 (5) El(La) Secretario del Departamento de la Familia, cuando esté bajo su custodia
4 y cuidado un menor de edad a ser adoptado no emancipado y cuyo progenitor o
5 progenitores hayan sido privados de la patria potestad.

6 (6) El tutor especial o defensor judicial designado a los fines de consentir a la
7 adopción.

8 ~~(7) Los padres menores de edad, pero mayores de dieciocho (18) años cuando a la~~
9 ~~fecha de la presentación de la petición de adopción están casados entre sí.~~

10 ~~(8) (7) Los abuelos biológicos cuando los padres biológicos sean menores de edad~~
11 ~~no emancipados. En ausencia de éstos, el tribunal designará un defensor judicial a los~~
12 ~~padres biológicos.”~~

13 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 589 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
14 como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

15 “Artículo 589. — Patria potestad; definición.

16 La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los
17 progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta
18 que alcanzan la mayoría de edad u obtienen su emancipación.”

19 Sección 17.- Se enmienda el Artículo 594 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
20 como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

21 “Artículo 594. — Ejercicio conjunto obligatorio; excepciones.

1 Se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores en los siguientes
2 actos referentes a los hijos:

3 (a) autorizar intervención quirúrgica en circunstancias que no estén contempladas
4 en los artículos siguientes;

5 (b) darlo en adopción;

6 ~~(c) emanciparlo;~~

7 ~~(d) autorizarlo a contraer matrimonio;~~

8 ~~(e)~~ (c) autorizarlo a salir temporal o permanentemente de Puerto Rico; o

9 ~~(f)~~ (d) realizar cambios extraordinarios en la manera de administrar sus bienes.

10 No es necesario que el consentimiento de ambos progenitores se preste
11 simultáneamente para que el acto sea válido.”

12 Sección 7-18.- Se enmienda el Artículo 595 de la Ley Núm. 55-2020, según
13 enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como
14 sigue:

15 “Artículo 595.-Consentimiento para tratamiento médico.

16 Todo hospital público o privado aceptará el consentimiento de cualquiera de
17 los progenitores con patria potestad sobre los hijos menores de edad ~~no emancipados~~,
18 del tutor del menor de edad ~~no emancipado~~, o de la persona que ostenta la custodia
19 temporera con autoridad legal para ello, en caso de tratamiento médico o intervención
20 quirúrgica de emergencia que sea recomendada por un médico autorizado.

21 En todo hospital, centro de salud o servicio de emergencia, público o privado,
22 será suficiente el consentimiento de un solo progenitor si el tratamiento o la

1 intervención del hijo son de urgencia o necesarios para su interés óptimo, según el
 2 juicio informado del médico o del personal cualificado que lo atienda. Se presume que
 3 el tratamiento es de urgencia si la vida o las funciones cognitivas, mentales o físicas
 4 del hijo están comprometidas o amenazadas.

5 **[Toda persona que ha cumplido dieciocho (18) años puede dar su**
 6 **consentimiento para recibir tratamiento médico de urgencia, para sí o para sus hijos**
 7 **menores de edad.]”**

8 *Sección 19.- Se enmienda el Artículo 585 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida*
 9 *como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:*

10 “Artículo 585. — Facultad del Pueblo de Puerto Rico para recomendar la adopción
 11 de menores ~~no emancipados de edad~~ bajo su custodia y cuidado.

12 El(La) Secretario(a) del Departamento de la Familia podrá iniciar a nombre de un
 13 adoptante un procedimiento de adopción de un menor que está bajo su custodia
 14 cuando entienda que ello conviene a los mejores intereses y bienestar del menor,
 15 siempre que los progenitores o tutores hayan renunciado a la patria potestad o tutela
 16 o cuando el tribunal los haya privado de la patria potestad o custodia por alguna de
 17 las causas que establece este Código.”

18 *Sección 20.- Se enmienda el Artículo 599 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida*
 19 *como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:*

20 “Artículo 599. — Patria potestad del hijo de un menor de edad ~~no emancipado~~.

21 El menor de edad ~~no emancipado~~ también puede ejercer sobre sus hijos la patria
 22 potestad, pero mientras está sujeto a la patria potestad de sus propios progenitores,

1 necesita el consentimiento de ellos o, a falta de ambos, de su tutor, para realizar
2 cualquier acto respecto a sus hijos que no pueda realizar para sí mismo sin esa
3 asistencia. El menor ~~no emancipado~~ de edad puede tomar las decisiones sobre
4 tratamientos médicos de sus hijos, sin que sea necesario el consentimiento de sus
5 progenitores o tutores.”

6 Sección 21.- Se enmienda el Artículo 601 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
7 como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:

8 “Artículo 601. — Grado de diligencia exigida al progenitor.

9 El progenitor que administra los bienes o que ostenta la representación legal del
10 hijo menor de edad ~~no emancipado~~, tiene que actuar con la misma diligencia que
11 exhibiría en la atención de sus propios bienes y asuntos.”

12 Sección 22.- Se enmienda el Artículo 617 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
13 como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:

14 “Artículo 617. — Efectos.

15 Si la privación de la patria potestad es irreversible, perderá el progenitor todo
16 derecho a tomar decisiones y a relacionarse con el hijo. En este caso, el hijo queda bajo
17 la custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad del otro progenitor, si lo tiene.
18 Si no lo tiene, el tribunal tomará las medidas cautelares para su protección hasta que
19 sea colocado bajo la tutela correspondiente.

20 Luego que advenga firme la sentencia, el hijo puede ser adoptado por otra persona
21 ~~o puede ser emancipado~~, si tiene la edad y reúne las condiciones legales para ello.”

1 Sección 23.- Se enmienda el Artículo 619A de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
 2 como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:

3 “Artículo 619A. — Derechos de los abuelos(as) y tíos(as).

4 En caso de oposición por parte de un padre o madre o tutor que ejerza la patria
 5 potestad y custodia sobre un menor de edad ~~no emancipado~~, ya sea en la relación filial
 6 y/o en el tiempo, lugar y/o modo en que este se relacione con sus abuelos o tíos, estos
 7 tendrán legitimación para comparecer ante un juez. En estos casos, el Tribunal
 8 decidirá lo procedente, por preponderancia de la prueba, tomando en consideración
 9 el interés óptimo del menor, incluyendo las circunstancias particulares de cada caso,
 10 los intereses de las partes y la preferencia del menor.”

11 Sección 24.- Se enmienda el Artículo 620 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
 12 como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:

13 “Artículo 620. — Terminación de la patria potestad.

14 La patria potestad termina por:

15 (a) la muerte o la declaración de muerte presunta de ambos progenitores o del hijo;

16 (b) la adopción del hijo; o

17 (c) la privación irreversible por las causas que autoriza este Código; ~~o~~

18 (d) la mayoría de edad ~~la emancipación del hijo por cualquier causa.”~~

19 Sección 25.- Se enmienda el Artículo 629 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida
 20 como “Código Civil de Puerto Rico” para que se lea como sigue:

21 “Artículo 629. — Propiedad y usufructo del hijo.

1 Corresponden en propiedad y en usufructo al hijo menor de edad ~~no emancipado~~
 2 los bienes, frutos y productos que adquiriera por cualquier otro título. No obstante, si
 3 el hijo vive con ambos progenitores o con uno solo de ellos, puede este o aquellos
 4 destinar tales frutos y productos al levantamiento de las cargas familiares, en cuanto
 5 sea estrictamente necesario para el sustento del propio hijo.”

6 Sección 8-26.- Se enmienda el Artículo 655 de la Ley 55-2020, según enmendada,
 7 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

8 “Artículo 655.-Gastos de estudios.

9 [Si] Cuando el alimentista **[alcanza]** ~~la mayoría mientras cursa~~
 10 ~~ininterrumpidamente~~ cumpla veintiún (21) años de edad y se encuentre cursando, o se
 11 encamine de manera diligente a proseguir, estudios secundarios, profesionales o
 12 vocacionales, la obligación de alimentarlo se extiende hasta que obtenga el grado o
 13 título académico o técnico correspondiente o hasta que alcance los veinticinco (25)
 14 años de edad, lo que ocurra primero, ~~a discreción del juzgador y dependiendo las~~
 15 ~~circunstancias particulares de cada caso.~~

16 El tribunal, en atención a las habilidades personales, el potencial de desarrollo
 17 y el aprovechamiento académico del alimentista, puede establecer la cuantía, el modo
 18 y el plazo de la obligación.

19 Al evaluar los recursos del alimentante se dará prioridad a las necesidades de otros hijos
 20 menores de edad que todavía se encuentren cursando estudios primarios.”

21 Sección 9-27.-Se enmienda el Artículo 658 de la Ley 55-2020, según enmendada,
 22 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

1 “Artículo 658.- Obligados a suministrarse alimentos.

2 Están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos, en toda la
3 extensión que señalan los artículos precedentes:

4 (a) los cónyuges;

5 (b) los ascendientes y descendientes;

6 (c) los hermanos.

7 Si el obligado a suministrar alimentos es una persona de sesenta y dos (62) años o
8 más, el juzgador al determinar si procede la prestación de alimentos solicitada y su
9 cuantía, deberá tomar en consideración los siguientes factores: estado de salud que
10 pueda impactar la habilidad para sufragar sus propios gastos médicos; gastos en los
11 que invierte este si tiene algún impedimento o discapacidad; gastos por nutrición
12 particular o dietas; cuidado necesario de alguna condición de salud o enfermedad que
13 le aqueje; edad; si trabaja o no; gastos relacionados a vivienda; gastos necesarios
14 relacionados a prevención de enfermedades; si tiene a su cargo menores de edad,
15 incapacitados o dependientes; o cualquier otro que pudiera limitar en forma sustancial
16 su capacidad económica.

17 *Se reconoce, como excepción a las disposiciones de este Código relativas a los efectos de la*
18 *mayoría de edad, ~~el derecho de toda persona menor de veintiún (21) años a recibir alimentos~~*
19 *~~independientemente de si se encuentra cursando estudios secundarios, profesionales o~~*
20 *~~vocacionales al momento de advenir a la mayoría; excepto que se encuentre empleado a~~*
21 *~~tiempo completo~~ el derecho de toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años, pero que no*
22 *haya cumplido veintiún (21) años, a continuar recibiendo alimentos, sin que tenga que*

1 demostrar que se encuentra cursando estudios secundarios, profesionales o vocacionales como
 2 condición para la continuación de dicha obligación alimentaria. En aquellos casos donde el
 3 Gobierno posea la custodia de un menor podrá continuar prestando sus servicios hasta que este
 4 alcance los veintiún (21) años.”

5 Sección ~~10-28~~.- Se enmienda el Artículo 682 de la Ley 55-2020, según enmendada,
 6 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

7 “Artículo 682.-Contenido de las constancias del registro.

8 El Registro Demográfico comprende las inscripciones de las circunstancias del
 9 nacimiento; el nombre con que es inscrita la persona; el sexo de la persona en el
 10 nacimiento; el estado filiatorio natural o por adopción; **[la emancipación;]** la sujeción
 11 a la tutela por cualquier causa; el estado de ausencia o la declaración de la muerte
 12 presunta y el fallecimiento inequívoco.

13 También recibe y conserva, para los efectos que dispone este Código, la
 14 constitución del matrimonio; la constancia del régimen económico matrimonial y sus
 15 modificaciones; el divorcio o la declaración de nulidad del vínculo conyugal.

16 La inscripción de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores es
 17 indispensable y su omisión por la persona obligada a hacerla, conlleva la
 18 responsabilidad civil que determina este Código y la ley especial.”

19 Sección 29.- Se enmienda el Artículo 1540 de la Ley 55-2020, según enmendada,
 20 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

21 “Responden de los daños que causan la culpa o negligencia de sus dependientes,
 22 las siguientes personas:

1 (a) el progenitor que tiene la custodia inmediata de sus hijos menores de edad ~~no~~
 2 emancipados, por los daños que estos causan;

3 (b) ...

4 (c) ...

5 (d) ...

6 (1) ...

7 (2) ...

8 (3) ...

9 (4) ...

10 (i)

11 (ii) ...

12 (iii) ...

13 (iv) ...

14 (e) ...

15 (f) ...

16 (g) ...

17 "

18 Sección ~~11~~30.- Se enmienda el Artículo 1641 de la Ley 55-2020, según
 19 enmendada, conocida como "Código Civil de Puerto Rico", para que se lea como
 20 sigue:

21 "Artículo 1641.-Capacidad para testar; edad; discernimiento.

1 Puede hacer testamento toda persona natural que, en el momento de otorgar el
 2 testamento, ha cumplido catorce (14) años de edad y posee suficiente discernimiento
 3 para entender la finalidad, el contenido y la trascendencia del acto.

4 Solamente las personas que han **[cumplido dieciocho (18) años]** ~~alcanzado la~~
 5 ~~mayoría de edad~~ alcanzado la mayoría de edad pueden otorgar testamento ológrafo.”

6 Sección ~~12-31~~. - Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 338-1998, según enmendada,
 7 conocida como “Carta de los derechos del Niño”, para que se lea como sigue:

8 “Artículo 2.-Carta de los derechos del Niño

9 El **[Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico, con plena conciencia de
 10 que es su responsabilidad lograr el máximo desarrollo y bienestar de todos los niños
 11 del país, declara que todo niño en Puerto Rico, desde su nacimiento hasta los **[veintiún**
 12 **(21)]** *dieciocho (18)* ~~años-años~~ de edad, y sin menoscabo a las leyes vigentes, tendrá
 13 derecho a:

14 ...”

15 Sección ~~13-32~~. - Se enmienda el Artículo 4 del Código de Comercio de 1932,
 16 según enmendado, para que se lea como sigue:

17 “Artículo 4.-Personas capacitadas para el ejercicio habitual del comercio

18 Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas
 19 que reúnan las condiciones siguientes:

20 (1). Haber cumplido la edad de **[veintiún (21)]** *dieciocho (18)* años.

21 (2). Tener la libre disposición de sus bienes.

1 También podrán ejercer el comercio los menores de edad que se hayan inscrito
2 en el Registro Mercantil.”

3 Sección ~~14~~33.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 296-2012, según
4 enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y
5 Jurisdicción en casos de Tutela de Adultos de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

6 “Artículo 2.- Definiciones

7 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que
8 a continuación se indica:

9 (a) “Adulto” - Persona natural ~~mayor de~~ **[veintiún (21)]** *que haya cumplido*
10 *dieciocho (18) años. [, incluyendo a menores de edad emancipados.]*

11 ...”

12 Sección ~~15~~34.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 176-2008, según enmendada,
13 conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos
14 Significativos, Mayores de 21 años, de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

15 “Artículo 1.-Título.

16 Esta Ley se conocerá como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las
17 Personas con Impedimentos Significativos, ~~Mayores de [21] 18 años,~~ de Puerto Rico.”

18 Sección ~~16~~35.-Se enmienda el primer Artículo 2 de la Ley 176-2008, según
19 enmendada, conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con
20 Impedimentos Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

21 “Artículo 2.-Definiciones.

1 A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
2 continuación se expresa:

3 (a) Persona con impedimentos significativos- Toda persona mayor de **[21]** 18 años
4 que no tenga potencial de empleo y que no puede vivir independientemente.

5 (b) ...”

6 Sección ~~17~~36.-Se enmienda el segundo Artículo 2 de la Ley 176-2008, según
7 enmendada, conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con
8 Impedimentos Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

9 “Artículo 2.-Propósito.

10 Esta Ley se crea con el propósito de establecer el Fondo de Oportunidades y Acceso
11 a los Servicios Esenciales para las Personas con Impedimentos Significativos entre las
12 edades de **[21]** 18 y 59 años, que no cuentan con la capacidad de empleo y de vida
13 independiente. Las familias o individuos que sean elegibles para los servicios bajo
14 esta Ley no podrán utilizar el vale para el pago de servicios para los cuales cualifican
15 en otros programas provistos por las agencias del Gobierno Puerto Rico, incluyendo
16 sus instrumentalidades, corporaciones y gobiernos municipales.”

17 Sección ~~18~~37.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 176-2008, según enmendada,
18 conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos
19 Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

20 “Artículo 3- Elegibilidad.

21 Para los fines de esta Ley serán elegibles para recibir los servicios dispuestos en
22 esta Ley, Personas con Impedimentos Significativos entre las edades de **[21]** 18 y 59

1 años que no tienen la capacidad de empleo y de vida independiente. El tamaño de la
 2 familia, su ingreso y los gastos relacionados a los servicios de la persona con
 3 impedimento significativo, se tomarán en consideración en la determinación de la
 4 elegibilidad.

5 La elegibilidad para recibir los servicios dispuestos en esta Ley será determinada
 6 de acuerdo a los requisitos, según se disponga en un Reglamento que se elabore por
 7 el Comité Ejecutivo y se adopte por la Agencia Líder, según establecido en el Artículo
 8 **[4]** 5 de esta Ley.”

9 Sección ~~19-38~~.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 176-2008, según enmendada,
 10 conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos
 11 Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

12 “Artículo ~~5-6~~.- Beneficios para las Personas con Impedimentos mayores de **[21]** 18
 13 o más.

14 ...”

15 Sección 39.- Se enmienda el del Artículo 3 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida
 16 como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la
 17 Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, para que lea como sigue:

18 “Artículo 3. — Definiciones.

19 A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
 20 continuación se expresa:

21 ...

1 (dd) Menor. — Toda persona que no haya cumplido la edad de dieciocho (18) años,
 2 para propósitos de esta Ley. El término también incluirá, exclusivamente para fines de
 3 continuidad de servicios, cuidado sustituto, planes de preservación, planes de servicios,
 4 transición a la vida adulta, elegibilidad programática y demás protecciones dispuestas en esta
 5 Ley, a toda persona que esté en cuidado sustituto que haya cumplido la edad de
 6 dieciocho (18) años, pero que no haya cumplido la edad de veintiún (21) años, y:

7 (1) ...

8 (2) ...

9 (3) ...

10 (4) ...

11 (5) ...

12 (6) ...

13 La inclusión de una persona de dieciocho (18) años o más, pero menor de veintiún (21) años,
 14 dentro del término “menor” para propósitos de esta Ley no se interpretará como una limitación
 15 a su mayoría de edad civil reconocido a las personas mayores de edad bajo el Código Civil de
 16 Puerto Rico.

17 ...

18 “(pp) Plan de Servicios. ...

19 ...

20 El gobierno, en su deber supletorio de Parens Patriae, deberá asegurarse que el menor
 21 de toda persona que salga de cuidado sustituto al cumplir (18) años, o que todavía no ha
 22 cumplido 21 años, salga continúe recibiendo servicios conforme a esta Ley luego de haber

1 cumplido dieciocho (18) años y antes de cumplir veintiún (21) años, cuente con un plan de
 2 vivienda, trabajo y estudio y una red de apoyo que lo acompañe hasta su mayoría de
 3 edad durante su transición a la vida adulta, hasta que cumpla veintiún (21) años o hasta que
 4 cese su elegibilidad conforme a esta Ley, lo que ocurra primero.
 5 ...”

6 Sección 40.- Se añade un nuevo Artículo 36-A a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de
 7 1986, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el
 8 Sustento de Menores”, para que lea como sigue:

9 “Artículo 36-A. – Mayoridad para fines jurisdiccionales de la Administración para el
 10 Sustento de Menores.

11 No obstante cualquier disposición en contrario contenida en esta Ley, la reducción de
 12 la edad de mayoría de veintiún (21) a dieciocho (18) años establecida en el Código Civil de
 13 Puerto Rico no tendrá el efecto de limitar, reducir o alterar la jurisdicción, autoridad,
 14 facultades, poderes o prestación de servicios de la Administración para el Sustento de Menores
 15 (ASUME).

16 Para todos los fines jurisdiccionales y administrativos relacionados con la aplicación de
 17 esta Ley, se considerará “menor” a toda persona que no haya cumplido veintiún (21) años de
 18 edad, independientemente de que haya alcanzado la mayoría de edad para otros propósitos
 19 conforme al Código Civil de Puerto Rico.”

20 Sección 20-41.- Se reenumeran el segundo Artículo 2 y los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8,
 21 9, 10, 11, 12 y 13, respectivamente como los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
 22 de la Ley 176-2008, según enmendada.

1 Sección ~~21~~42.- Cláusula Transitoria.

2 (a) Conservación de derechos y situaciones jurídicas. Las personas que, a la fecha
3 de vigencia de esta Ley, tengan entre dieciocho (18) y veinte (20) años de edad y sean
4 titulares, acreedores o beneficiarios de cualquier derecho, obligación, protección o
5 beneficio de naturaleza civil o administrativa, conferido, reconocido u otorgado
6 conforme a la ley vigente con anterioridad a esta Ley, o conforme a cualquier ley especial,
7 reglamento u orden administrativa conservarán dichos derechos, obligaciones,
8 protecciones y beneficios en forma íntegra y sin alteración, hasta su vencimiento,
9 extinción o terminación conforme al régimen jurídico bajo el cual fueron adquiridos
10 salvo lo dispuesto específicamente en el inciso (c) de esta Sección respecto a las pensiones
11 alimentarias.

12 Ninguna disposición de esta Ley se interpretará de modo que suprima, limite,
13 extinga o menoscabe situaciones jurídicas nacidas, en curso o dictadas bajo la
14 legislación anterior por el solo hecho de que la persona haya adquirido la mayoría de
15 edad conforme a esta Ley. La adquisición de la mayoría de edad civil a los dieciocho (18)
16 años no constituirá, por sí sola, causa para extinguir, suspender, interrumpir, modificar
17 adversamente o limitar cubierta médica, servicios de salud física o mental, cubierta
18 farmacéutica, terapias, tratamientos, cuidado sustituto, servicios de transición, programas de
19 vida independiente, vivienda, beneficios públicos, educación especial, acomodados, servicios
20 relacionados o cualquier otra protección reconocida a favor de personas que no hayan cumplido
21 veintiún (21) años. En materia de alimentos y pensiones alimentarias regirá específicamente lo
22 dispuesto en el inciso (c) de esta Sección.

1 (b) Prescripción y caducidad. Cuando una persona comprendida entre dieciocho
2 (18) y veinte (20) años de edad a la fecha de vigencia de esta Ley sea titular de una
3 causa de acción sujeta a un término prescriptivo o de caducidad conforme al derecho
4 anterior, dicho término continuará rigiéndose por la ley vigente al momento del
5 nacimiento de la causa de acción, incluyendo su duración, su cómputo inicial, sus
6 causales de interrupción y suspensión. La adquisición de la mayoría de edad por
7 virtud de esta Ley no adelantará, acortará ni modificará los términos prescriptivos o
8 de caducidad aplicables. Esta disposición no limita ni altera la aplicación de la teoría
9 cognoscitiva del daño ni las reglas de interrupción de la prescripción en materia de
10 responsabilidad civil extracontractual.

11 (c) Pensiones alimentarias, derecho de alimentos y jurisdicción de Administración para
12 el Sustento de Menores: ~~Las personas que, a la fecha de vigencia de esta Ley, tengan~~
13 ~~entre dieciocho (18) y veinte (20) años de edad y sean beneficiarias de una pensión~~
14 ~~alimentaria fijada por la Administración de Sustento de Menores, por un tribunal con~~
15 ~~jurisdicción o por acuerdo entre las partes, conservarán su derecho a recibir dicha~~
16 ~~pensión conforme al régimen vigente al momento de su fijación, hasta que alcancen la~~
17 ~~edad de veintiún (21) años o hasta que proceda su modificación o extinción conforme~~
18 ~~al derecho anterior.~~

19 Toda pensión alimentaria fijada por la Administración para el Sustento de Menores, por
20 un tribunal con jurisdicción o mediante acuerdo válido entre los obligados a proveer alimentos,
21 que se encuentre vigente a la fecha de efectividad de esta Ley continuará en pleno vigor y efecto.
22 La adquisición de la mayoría de edad civil a los dieciocho (18) años no tendrá el efecto de

1 extinguir automáticamente una pensión alimentaria previamente establecida ni relevará al
2 alimentante de su cumplimiento mientras dicha pensión no sea modificada, suspendida o
3 extinguida por determinación de la autoridad competente. La adquisición de la mayoría de edad
4 civil a los dieciocho (18) años no constituirá, por sí sola, causa para solicitar o decretar el relevo,
5 modificación, suspensión o terminación de la obligación alimentaria.

6 Toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años, pero que no haya cumplido veintiún
7 (21) años de edad, conservará su derecho a recibir alimentos sin que tenga que demostrar que
8 se encuentra cursando estudios secundarios, profesionales o vocacionales como condición para
9 la continuación de la obligación alimentaria. Durante dicho período, la obligación podrá ser
10 revisada, modificada o extinguida únicamente cuando concurra una causa reconocida por el
11 ordenamiento jurídico que sea independiente de la adquisición de la mayoría de edad civil.

12 Una vez el alimentista cumpla veintiún (21) años de edad, la continuación de la obligación
13 alimentaria por razón de estudios se regirá por lo dispuesto en el Artículo 655 del Código Civil
14 de Puerto Rico. A partir de dicha edad, corresponderá al alimentista demostrar que se encuentra
15 cursando, o se encamina de manera diligente a proseguir, estudios secundarios, profesionales o
16 vocacionales y que concurren las circunstancias que justifican la continuación de la obligación
17 alimentaria.

18 La obligación alimentaria continuada por razón de estudios podrá mantenerse mientras
19 subsistan las circunstancias que justifican su continuación, hasta que el alimentista obtenga el
20 grado o título académico o técnico correspondiente o hasta que cumpla veinticinco (25) años de
21 edad, lo que ocurra primero. Lo anterior será sin perjuicio de cualquier obligación de prestar

1 alimentos que pudiera subsistir por otro fundamento independiente reconocido por el
2 ordenamiento jurídico.

3 La Administración para el Sustento de Menores y los tribunales conservarán jurisdicción
4 para ejecutar, revisar, modificar, distribuir y hacer cumplir las pensiones alimentarias que
5 permanezcan vigentes conforme a este inciso, incluyendo aquellas que continúen después de
6 que el alimentista cumpla veintiún (21) años de edad conforme al Artículo 655 del Código Civil
7 de Puerto Rico y demás legislación aplicable.

8 La presentación de una solicitud de relevo, modificación o terminación no suspenderá por
9 sí sola la obligación de pagar la pensión vigente. El alimentante deberá continuar cumpliendo
10 con la orden existente hasta que el tribunal disponga otra cosa. Cualquier cantidad vencida y
11 no satisfecha antes de la fecha de efectividad de una determinación de relevo, modificación o
12 terminación conservará su carácter de deuda exigible conforme al ordenamiento jurídico
13 aplicable.

14 ~~Nada de lo aquí dispuesto afectará el derecho a reclamar alimentos entre parientes~~
15 ~~una vez alcanzada la mayoría de edad conforme a la ley~~ dispuesto en este inciso impedirá
16 que una persona mayor de edad reclame alimentos entre parientes conforme a las disposiciones
17 del Código Civil de Puerto Rico y demás legislación aplicable.

18 (d) Prelación normativa. Esta Ley se interpretará de manera compatible con las
19 leyes especiales o generales que reconozcan derechos, beneficios, protecciones,
20 capacidades jurídicas, autorizaciones o remedios a favor de personas menores de
21 edad. Nada de lo aquí dispuesto se entenderá como una derogación, restricción o
22 menoscabo de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas, beneficios

1 reconocidos o autorizaciones válidamente conferidas a menores de edad bajo
2 cualquier otra disposición legal o reglamentaria, excepto según expresamente dispuesto en
3 esta Sección respecto a los efectos de la nueva mayoría de edad sobre las obligaciones
4 alimentarias.

5 En caso de conflicto irreconciliable relacionado exclusivamente con la edad de la
6 mayoría civil y sus efectos generales, prevalecerán las disposiciones de esta Ley, salvo
7 que una ley especial establezca expresamente un umbral de edad distinto o un
8 régimen particular. Cuando una ley especial reconozca derechos, beneficios, servicios,
9 cubiertas, protecciones, remedios, programas o elegibilidad hasta los veintiún (21) años, o hasta
10 una edad mayor, dicha ley especial conservará plena vigencia y no se entenderá reducida,
11 limitada o modificada por la nueva mayoría de edad civil, salvo disposición expresa en contrario.
12 Las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 13 de abril de 1916, según enmendada,
13 conservarán plena vigencia y efecto, independientemente de la mayoría civil
14 establecida por esta Ley.

15 (e) Exclusión del sistema de menores. Nada de lo dispuesto en esta Ley afectará los
16 procedimientos, la jurisdicción ni la autoridad del Tribunal de Menores ni del
17 Negociado de Instituciones Juveniles bajo la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según
18 enmendada.

19 (f) Continuidad de cubierta médica y servicios de salud. La adquisición de la mayoría de
20 edad civil a los dieciocho (18) años no constituirá, por sí sola, causa para la terminación,
21 suspensión, desafiliación, denegación, interrupción o modificación adversa de cualquier
22 cubierta de salud, seguro médico, plan médico, beneficio de asistencia médica, cubierta

1 farmacéutica, servicio de salud física, servicio de salud mental, tratamiento, medicamento,
2 terapia, referido, autorización, cuidado coordinado, equipo médico, servicio de enfermería,
3 servicio de terapia respiratoria, servicio en el hogar o cualquier otro beneficio médico reconocido,
4 autorizado o provisto a una persona que no haya cumplido veintiún (21) años bajo cualquier
5 ley, reglamento, orden administrativa, plan de servicios, plan de preservación, plan de
6 permanencia, programa de cuidado sustituto, programa de transición a la vida adulta o
7 programa gubernamental aplicable.

8 La continuidad de tales cubiertas, servicios o beneficios se registrará por la ley especial aplicable
9 y por los criterios sustantivos de elegibilidad correspondientes, y no por la mayoría de edad civil
10 establecida en esta Ley.

11 (g) Cuidado sustituto, servicios de transición, vida independiente y programas del
12 Departamento de la Familia. La adquisición de la mayoría de edad civil a los dieciocho (18) años
13 no afectará, por sí sola, la elegibilidad, continuidad, prestación, coordinación o financiamiento
14 de servicios bajo la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención
15 del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección
16 de los Menores”, ni bajo cualquier ley sucesora o programa administrado por el Departamento
17 de la Familia, la Administración de Familias y Niños, la Administración de Desarrollo
18 Socioeconómico de la Familia o la Administración para el Sustento de Menores.

19 En particular, ninguna persona que haya cumplido dieciocho (18) años, pero que no haya
20 cumplido veintiún (21) años, perderá por razón exclusiva de su mayoría de edad civil servicios
21 de cuidado sustituto, transición a la vida adulta, vida independiente, hogar seguro, vivienda,
22 asistencia social, beneficios públicos, servicios de apoyo familiar, servicios de protección, planes

1 de servicios, planes de preservación, planes de permanencia o cualquier otro servicio reconocido
2 por ley, reglamento, orden administrativa o determinación administrativa o judicial.

3 (h) Contribuciones. Sin que se entienda como una limitación, la mayoría de edad civil
4 establecida por esta Ley no modificará, reducirá ni alterará los umbrales de edad, definiciones,
5 exenciones, deducciones, créditos, beneficios contributivos, reglas de dependientes, reglas de
6 atribución o posesión implícita, restricciones, prohibiciones, sanciones administrativas o
7 penales, requisitos de identificación o requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 1-2011,
8 según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, salvo
9 disposición expresa en contrario. En particular, no se afectarán las disposiciones relativas a
10 dependientes que no hayan cumplido veintiún (21) años, estudiantes dependientes, personas
11 incapaces de proveerse su propio sustento, ni las disposiciones relativas a la venta, donación,
12 despacho, distribución, adquisición o promoción de cigarrillos, cigarrillos electrónicos,
13 productos de tabaco, productos de nicotina o cualquier otro producto sujeto a reglamentación
14 contributiva o sanitaria especial.

15 (i) Servicios educativos, educación especial y servicios relacionados. La adquisición de la
16 mayoría de edad civil a los dieciocho (18) años no constituirá, por sí sola, causa para la
17 terminación, suspensión, denegación, interrupción, reducción o modificación adversa de
18 cualquier derecho, beneficio, programa o servicio educativo reconocido a una persona que no
19 haya cumplido veintiún (21) años, o que tenga derecho a recibir dichos servicios hasta los
20 veintiún (21) años de edad inclusive, conforme a cualquier ley estatal o federal, reglamento,
21 determinación judicial o plan educativo aplicable.

1 En particular, nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará de manera que limite,
 2 reduzca, extinga o modifique los derechos a educación especial, educación pública apropiada,
 3 servicios relacionados, evaluaciones, reevaluaciones, acomodados, modificaciones, tecnología de
 4 asistencia, transportación, terapias, servicios de transición, programas educativos
 5 individualizados, ubicación educativa o cualquier otro servicio o beneficio educativo reconocido
 6 bajo la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, según enmendada, conocida como la “Ley de
 7 Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, la legislación federal
 8 aplicable o cualquier ley sucesora.

9 La continuidad, duración y terminación de tales derechos, beneficios y servicios se registrará
 10 exclusivamente por la legislación especial y por los criterios sustantivos de elegibilidad
 11 correspondientes

12 (j) Interpretación. Las disposiciones de esta sección se interpretarán liberalmente a favor de
 13 la conservación de derechos, beneficios, servicios, cubiertas y protecciones de las personas que
 14 no hayan cumplido veintiún (21) años, y restrictivamente cuando se invoquen para limitar,
 15 extinguir, suspender o modificar adversamente tales derechos, beneficios, servicios, cubiertas o
 16 protecciones.

17 Sección ~~22~~43.- Derogación.

18 Se derogan los Artículos 107, 381, 382 y los Artículos ~~639~~ al ~~652~~, ambos inclusive,
 19 ~~de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico~~
 20 ~~de 2020”, 409, 598, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651~~
 21 ~~y 652 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”.~~

22 Sección ~~23~~44.- Separabilidad.

1 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
2 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta
3 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a
4 tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El
5 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,
6 palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo,
7 acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
8 aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo,
9 subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
10 capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
11 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni
12 invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias
13 en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta
14 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la
15 aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,
16 invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje
17 sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o
18 circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la
19 determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

20 Sección ~~24~~45.- Vigencia.

21 Esta Ley entrará en vigor ciento veinte (120) días después de su aprobación.

1 A partir de su vigencia, toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años de
2 edad se considerará mayor de edad para todos los fines legales civiles y
3 administrativos, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sujeto a las disposiciones
4 transitorias aquí establecidas.

5 Desde esa fecha, la patria potestad y la tutela constituida exclusivamente por razón de
6 minoridad cesarán de pleno derecho respecto de toda persona que haya alcanzado la
7 mayoría de edad conforme a esta Ley, con excepción de los casos de patria potestad
8 prorrogada o de las situaciones expresamente preservadas por las disposiciones
9 transitorias.